

주의 요구

1. 제 목 : 공사 회계¹⁾ 채권에 대한 상각 절차 미준수
2. 소관부점 : ●●●●처
3. 내 용 :

가. 업무개요

●●●●처는 2022. 2. 1. 개정 전 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제25호에 따라 □□□□본부 내 지원업무를 수행하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제3조에 따르면 상각이란 채권 회수가 불가능하다고 판단되거나 이에 준하는 사유(이하 “회수불가 사유”라 한다)가 있을 경우에 이사회 의결로서 대손 처리하는 것이라고 되어 있고, 같은 요강 제4조에 따르면 상각 대상은 소멸시효 완성·면책결정 채권 등([표 23] 참고)으로 되어 있으며 「인수채권정리업무 규정」(이하 “정리규정”이라 한다) 제90조 제1항에 따르면 회수불가 사유가 있을 경우에는 이사회 의결로 상각할 수 있다고 되어 있다.

정리규정 제94조에 따르면 채권포기 대상은 소멸시효가 완성되거나 회수가능 재산이 없는 채권 등([표 23] 참고)으로 한다고 되어 있고, 같은

1) 본 건은 이사회 의결 없이 채권포기한 채권에 대한 ‘주의’ 건으로 국민행복기금 채권의 경우 이사회 의결에 따른 상각 이후 채권포기를 하므로 공사 채권만 점검함

규정 제95조 제1항에 따르면 「위임전결규정」이 정하는 전결권자(금액에 따라 ‘사장’부터 ‘팀장’까지²⁾)의 승인을 받아 채권포기 하도록 되어 있다.

공사 채권의 상각 대상과 채권포기 대상은 [표 23]와 같다.

[표 23] 공사 채권 상각 및 채권포기 대상(중요사항만 기재)

구분	상각 대상 (상각요강 제4조)	채권포기 대상 (정리규정 제94조)
유 사	1. 소멸시효가 완성된 채권	1. 특수채권 편입채권 중 소멸시효가 완성되었거나 회수가능 재산 없는 상각채권
	2. 주채무자가 법인으로 회생계획 인가 결정 또는 파산선고 채권	2. 채무관계인 모두 변제계획인가 또는 파산면책결정 확정
	3. 주채무자가 개인으로 면책결정 채권	
상 이	4. 신용회복지원협약에 따른 면책 채권	3. 매입대금 “0원”이거나 “1원” 채권
	5. 채무관계자의 재산에 대한 경매가 취소된 회수불가 채권	4. 이자만 남은 채권
	6. 파산, 강제집행, 형의 집행, 실종, 행방 불명, 사업의 폐지, 사망으로 회수불가 채권	5. 시효중단 소송 시 청구금액에서 제외한 채권
	7. 회수비용이 채권가액을 초과하여 회수 실익 없는 30만 원 이하 채권	6. 중소기업이 회생결정·파산면책 시 주채무 감경·면제될 경우 연대보증채무도 감경·면제하여야 하는 채권

그 외에도 「장기소액연체자 지원대책 실행 업무요강」 제8조 제1항에 따르면 장기소액연체자 신청채권은 채무관계자의 추심중단기간이 만료된 경우 채권포기를 실시한다고 되어 있다.

한편, 「회계사무규정」 제69조에 따르면 회생계획 인가 결정 등 회수 불능인 경우 해당채권을 대손 처리하여야 한다고 되어 있으므로 매입 대금이 남아 있는 채권은 이사회 의결에 따른 상각을 거쳐야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2) 「위임전결규정」 별표 III - 1 - 자 - (2) - (가)에 따라 ① ~ 2백만 원 이하 팀장, ② ~ 1천만 원 이하 부점장, ③ ~ 1억 원 이하 이사, ④ ~ 5억 원 이하 부사장, ⑤ 5억 원 초과 사장

그런데 감사대상기간 중 공사 채권의 채권포기 현황을 점검한 결과

채무자 △△△ 채권(○○○○ 2018 - 590108)의 경우 이사회 의결에 따른 상각 없이 '면책결정'을 사유로 사장의 승인³⁾을 받아 2021. 5. 27. 채권 포기(매입대금 잔액 152,460원 대손처리)하였고

채무자 ●●● 채권(□□□□□ 2018 - 405898)의 경우도 이사회 의결에 따른 상각 없이 '장기소액연체 신청채권'을 사유로 처장의 승인⁴⁾을 받아 2021. 8. 19. 채권포기(매입대금 1,116,235원 대손처리) 하는 등

[별지 5] “이사회 의결에 따른 상각 없이 채권포기한 채권 명세”와 같이 이사회 의결 없이 채권포기하여 대손처리된 13,031건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 가계기획처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았다.

4. 조치할 사항

○○○○처장은 채권포기 대상 채권의 업무처리 시 절차를 준수하는 등 내규에 따라 업무를 진행하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

3) 「21년도 공사 무담보채권 포기(소각) 처리 보고(○○○○처 - 3739, 2021. 4. 26.)」

4) 「장기소액연체자 신용회복지원 신청자 채권 포기(소각) 승인요청(○○○○처 - 6770, 2021. 8. 5.)」